

वदिशी_वनिमिय_(नयिमति_गर्ने)_ऐन_२०१९

English title: Foreign Exchange (Regulation) Act, 1962

वदिशी वनिमिय (नयिमति गर्ने) ऐन, २०१९ । लालमोहर र प्रकाशन मिति २०१९ । ०३ । १५ । संशोधन गर्ने ऐन । १. नेपाल ऐनहरू संशोधन गर्ने, खारेज गर्ने र पुन व्यवस्थिति गरी चालू राख्ने ऐन, २०१९ २०१९ । १२ । ३० । २. न्याय प्रशासन सुधार (चौथो संशोधन) ऐन, २०४३ २०४३ । ०७ । २४ । ३. वदिशी वनिमिय (नयिमति गर्ने) (पहिलो संशोधन) ऐन, २०४४ २०४४ । ०७ । ०१ । ४. अर्थ सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०४७ २०४७ । ०८ । २७ । ५. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०४८ २०४९ । ०१ । ०८ । ६. वदिशी वनिमिय (नयिमति गर्ने) (दोस्रो संशोधन) ऐन, २०५८ २०५९ । ०४ । २२ । प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति ७. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ २०६६ । १० । ०७ । ८. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ २०७२ । ११ । १३ । ९. केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४ २०७४ । ०६ । ३० । १०. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ २०७५ । ११ । १९ । ११. आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ २०८१ । १२ । १८ । २०१९ सालको ऐन नं. ५ । वदिशी वनिमियसम्बन्धी कारोबार नयिमति गर्न बनेको ऐन । प्रस्तावना: नेपाल ऐनहरू संशोधन गर्ने, खारेज गर्ने र पुन: व्यवस्थिति गरी चालू राख्ने ऐन, २०१९ द्वारा संशोधित । सर्वसाधारण जनताका आर्थिक हित कायम राख्न वदिशी वनिमिय सम्बन्धी कारोबारलाई अझ बढी मात्रामा नयिमति गर्न वाञ्छनीय भएकाले, । श्री ५ महाराजाधिराज महेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवबाट नेपाल ऐनहरू संशोधन गर्ने, खारेज गर्ने र पुन: व्यवस्थिति गरी चालू राख्ने ऐन, २०१९ द्वारा संशोधित । नेपालको संविधानको धारा ९३ अनुसार यो ऐन बनाईबक्सेकोछ । १. संक्षिप्त नाम, विस्तार र प्रारम्भ: (१) यो ऐनको नाम "वदिशी वनिमिय (नयिमति गर्ने) ऐन, २०१९" रहेको छ । (२) यो ऐन नेपाल पहिलो संशोधनद्वारा संशोधन भई दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । भर लागु हुनेछ र नेपाल पहिलो संशोधनद्वारा संशोधन भई दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । बाहिर बसोबास गर्ने सबै नेपाली नागरिक तथा नेपाल पहिलो संशोधनद्वारा संशोधन भई दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । मा दर्ता भई नेपाल पहिलो संशोधनद्वारा संशोधन भई दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । बाहिर रहेका फर्म, कम्पनी, संस्था तथा त्यस्ता फर्म, कम्पनी वा संस्थाका शाखा कार्यालय तथा एजेन्सीहरू समेतलाई लागु हुनेछ । (३) यो दफा तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ र अरू दफाहरू नेपाल सरकारले समयसमयमा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकदिएका क्षेत्रमा सोही सूचनामा तोकिएको मतिदिखि प्रारम्भ हुनेछ यो ऐनका दफाहरू प्रारम्भ भएको स्थान र मति ऐनको अन्तमिमा उल्लेख गरिएको छ । २. परिभाषा: विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,- । (क) दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । "मुद्रा" भन्नाले सबै किसिमको करेन्सी नोट, पोस्टल अर्डर, पोस्टल नोट, मनी अर्डर, चेक, ड्राफ्ट, ट्राभलर्स चेक, प्रतीतपत्र, वनिमियपत्र, प्रतजिजापत्र, क्रेडिट कार्ड सम्झनुपर्छ र सो शब्दले बैङ्कले सार्वजनिक सूचना प्रकाशन र प्रसारण गरी तोकदिएका अन्य यस्तै प्रकारका मौद्रिक उपकरण समेतलाई जनाउँछ । (क१) दोस्रो संशोधनद्वारा थप । "करेन्सी नोट" भन्नाले नगदको रूपमा चलन चल्तीमा रहेको बैङ्क नोट सम्झनुपर्छ र सो शब्दले सकिँका समेतलाई जनाउँछ ।

(ख) दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । "वदिशी मुद्रा" भन्नाले नेपाली मुद्रा बाहेक अन्य मुद्रा सम्झनुपर्छ र सो शब्दले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषबाट रकम झकिने विशेष अधिकार (स्पेशल ड्रइङ्ग राइट्स), एशियन करेन्सी युनिट, युरोपियन करेन्सी युनिट तथा बैङ्कले सार्वजनिक सूचना प्रकाशन र प्रसारण गरी तोकदिएका अन्य उपकरण समेतलाई जनाउँछ । (ग) दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । "नेपाली मुद्रा" भन्नाले नेपाली रूपैयाँमा अङ्कित मुद्रा सम्झनुपर्छ । (ग१) दोस्रो संशोधनद्वारा थप । "परवित्त्य वदिशी मुद्रा" भन्नाले बैङ्कले सार्वजनिक सूचना प्रकाशन र प्रसारण गरी परवित्त्य वदिशी मुद्रा भनी तोकदिएका वदिशी मुद्रा सम्झनुपर्छ । (घ) दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । "वदिशी वनिमिय" भन्नाले वदिशी मुद्रा, वदिशी मुद्रामा भुक्तानी हुने वा प्राप्त हुने सबै किसिमको नकिषेप, कर्जा, मौज्दात, वदिशी धतिपत्र र वदिशी मुद्रामा भुक्तानी हुने वा हुन सक्ने अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनमा रहेका चेक, ड्राफ्ट, ट्राभलर्स चेक, इलेक्ट्रोनिक फण्ड ट्रान्सफर, क्रेडिटकार्ड, प्रतीतपत्र, वनिमियपत्र, प्रतजिजापत्र सम्झनुपर्छ र सो शब्दले बैङ्कले सार्वजनिक सूचना प्रकाशन र प्रसारण गरी तोकदिएका अन्य जुनसुकै मौद्रिक उपकरण समेतलाई जनाउँछ । (घ१) दोस्रो संशोधनद्वारा थप । "वदिशी वनिमिय कारोबार" भन्नाले वदिशी वनिमिय खरिद बिक्री गर्ने, ऋण लानि, दनि वा अन्य कुनै तरिकाले वदिशी वनिमिय लानि, दनि कार्य सम्झनुपर्छ र सो शब्दले बैङ्कले वदिशी वनिमिय सटही स्वीकृतदिनि कार्य समेतलाई जनाउँछ । (घ२) दोस्रो संशोधनद्वारा थप । "इजाजतपत्र" भन्नाले वदिशी वनिमिय कारोबार गर्नका लागि कुनै व्यक्ति फर्म, कम्पनी वा संस्थाले दफा ३ बमोजमि बैङ्कबाट प्राप्त गरेको इजाजतपत्र सम्झनुपर्छ । (ड) दोस्रो संशोधनद्वारा थप । "इजाजतपत्र प्राप्त व्यक्ति" भन्नाले वदिशी वनिमिय कारोबार गर्न दफा ३ बमोजमि बैङ्कबाट इजाजतपत्र प्राप्त गरेको व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्था सम्झनुपर्छ । (च) दोस्रो संशोधनद्वारा थप । "धतिपत्र" भन्नाले कुनै सङ्गठित संस्थाले जारी गरेका शेयर, स्टक, बण्ड, डबिन्चर, डबिन्चर स्टक वा प्रचलति कानून बमोजमि सङ्गठित संस्थाले जारी गरेको एकाङ्क बचत कार्यक्रम वा समूहगत बचत कार्यक्रम सम्बन्धी प्रमाणपत्र वा हस्तान्तरण योग्य नकिषेप प्रमाणपत्र

समझनुपर्छ र सो शब्दले नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकदिएको धतिपत्र वा धतिपत्रको धरौटी सम्बन्धी भर्पाई, धतिपत्र सम्बन्धी हक र अधिकार समेतलाई जनाउँछ । (छ) दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधति । "वदिशी धतिपत्र" भन्नाले नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानुन संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको । बाहेक अन्य कुनै मुलुकबाट नषिकाशन वा जारी गरिएको धतिपत्र समझनुपर्छ । (छ१) दोस्रो संशोधनद्वारा थप । "वदिशी लगानी" भन्नाले कुनै फर्म, कम्पनी वा संस्थामा वदिशी लगानीकर्ताले गरेको देहाय बमोजमिको लगानी समझनुपर्छ:- । (१) शेयरमा गरेको लगानी, । (२) नकिषेपमा गरेको लगानी, । (३) उपखण्ड (१) र (२) बमोजमिको लगानीबाट प्राप्त आयको पुनर्लगानी, ।

(४) ऋण वा ऋण सुवधिको रूपमा गरेको लगानी । (छ२) दोस्रो संशोधनद्वारा थप । "प्रवधिहस्तान्तरण" भन्नाले कुनै फर्म, कम्पनी वा संस्था र वदिशी लगानीकर्ताबीच देहायका कुराको सम्बन्धमा समझौता गरी गरिने प्रवधिको हस्तान्तरण समझनुपर्छ :- । (१) वदिशी उत्पत्तिको कुनै प्रवधिसम्बन्धी अधिकार, वशिष्टता, फर्मुला, प्रक्रिया, पेटण्ट वा प्रावधिक ज्ञानको उपयोग गर्ने, । (२) वदिशी स्वामित्वको ट्रेडमार्क उपयोग गर्ने, । (३) वैदेशिक प्रावधिक सल्लाहकार, व्यवस्थापन तथा बजार सेवा उपलब्ध गर्ने । (छ३) दोस्रो संशोधनद्वारा थप । "वदिशी लगानीकर्ता" भन्नाले वदिशी लगानी वा प्रवधि हस्तान्तरण गर्ने कुनै वदिशी व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्था समझनुपर्छ र सो शब्दले वदिशी सरकार वा अन्तर्राष्ट्रिय संस्था समेतलाई जनाउँछ । (छ४) आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ द्वारा थप । "वदिशमा लगानी" भन्नाले नेपालमा संस्थापति कम्पनी वा प्रतष्ठानले वदिशमा गरेको देहायको लगानी समझनु पर्छ:- । (१) वदिशको धतिपत्र बजारमा सूचीकृत नभई वदिशमा संस्थापना वा दर्ता भएको सीमति दायित्वको साझेदारी, फर्म, लगानी कोष, कम्पनी वा सीमति दायित्व रहने गरी संस्थापति यस्तै प्रकृतिको नकियको शेयरमा वा शेयर खरदिमा गरेको लगानी, । (२) वदिशको धतिपत्र बजारमा सूचीकृत भई वदिशमा संस्थापना वा दर्ता भएको सीमति दायित्वको साझेदारी, फर्म, लगानी कोष, कम्पनी वा सीमति दायित्व रहने गरी संस्थापति यस्तै प्रकृतिको नकियको चुक्ता पुँजीको बसि प्रतशितसम्म शेयरमा वा शेयर खरदिमा गरेको लगानी, । तर कुनै नेपाली नागरिकले आफू वदिशमा रहँदा बस्दाको अवधमा आर्जन गरेको रकम लगानी गर्दा त्यस्तो सीमा लागू हुने छैन । (३) नेपालमा संस्थापति कम्पनी वा प्रतष्ठानले वदिशमा आफ्नो शाखा वा सम्पर्क कार्यालय खोल्न वा दर्ता गर्न गरेको लगानी, । (४) नेपालमा संस्थापति कम्पनी वा प्रतष्ठानले वदिशमा रहेको बैङ्कको नकिषेप खातामा जम्मा गरिएको रकम, वा । (५) उपखण्ड (१) र (२) बमोजमिको लगानीबाट प्राप्त आयको पुनर्लगानी । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधति । (ज) "सुन" भन्नाले कानूनी रूपले प्रचलनमा भएको वा नभएको सक्काको रूपमा रहेको सुन, शुद्धीकरण भएको वा नभएको सुनका ढक्काहरू र पाताहरू तथा पूरणतया वा मुख्यतया सुनबाट बनेका गहना र मालवस्तुहरूलाई समेत जनाउँछ । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधति । (झ) "चाँदी" भन्नाले कानूनी रूपले प्रचलनमा भएको वा नभएको सक्काको रूपमा रहेको चाँदी र शुद्धीकरण भएको वा नभएको चाँदीका ढक्काहरू र पाताहरू तथा पूरणतया वा मुख्यतया चाँदीबाट बनेका गहना र मालवस्तुहरूलाई समेत जनाउँछ । (ज) "बैङ्क" भन्नाले नेपाल राष्ट्र बैङ्क समझनुपर्छ । (ट) "तोकिएको" वा "तोकिए बमोजमिको" भन्नाले यो ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको वा तोकिए बमोजमिको समझनुपर्छ ।

(ठ) "कुनै धतिपत्रको सम्बन्धमा धनी" भन्नाले सो धतिपत्र बेचबखिन वा नामसारी गर्न पाउने हक भएको व्यक्तिलाई सो धतिपत्र आफ्नो नाउँमा राख्ने व्यक्तिलाई सो आफ्नै वा अरू व्यक्तिको तर्फबाट सो धतिपत्रको लाभांश वा व्याज प्राप्त गर्ने व्यक्तिलाई सो धतिपत्रमा कुनै हक भएको व्यक्तिलाई समेत जनाउँछ र सो धतिपत्र कुनै ट्रष्टमा राखिएको वा त्यसको लाभांश वा व्याज कुनै ट्रष्ट फण्डमा जम्मा हुने रहेछ भने सो ट्रष्ट वा त्यसको कुनै शर्तलाई अरू कुनै व्यक्तिको मज्जुरी लई वा नलई सञ्चालन गराउन वा खारेज गर्न वा हेरफेर गर्न पाउने हक भएको वा ट्रष्ट मनीको लगानीलाई नयिन्त्रण गर्न पाउने हक भएको व्यक्तिलाई जनाउँछ । पहिलो संशोधनद्वारा थप । (ड) "अनुसन्धान अधिकारी" भन्नाले दफा ११क. बमोजमि तोकिएको अनुसन्धान अधिकारी समझनुपर्छ । पहिलो संशोधनद्वारा थप । (ढ) "नेपालमा बसोबास गर्ने व्यक्ती" भन्नाले देहायका कुनै व्यक्तिसमझनुपर्छ:- । १. नोकरी, व्यापार वा अन्य कुनै व्यवसाय गरी वा अरू कुनै कामले दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधति । बैङ्कले सार्वजनिक सूचना प्रकाशन र प्रसारण गरी तोकदिएको भन्दाबढी अवधिको लागि नेपाल बाहिर बसोबास गरिरहेका नेपाली नागरिक बाहेक अरू नेपाली नागरिक, । २. नोकरी, व्यापार वा अन्य कुनै व्यवसाय गरी दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधति । बैङ्कले सार्वजनिक सूचना प्रकाशन र प्रसारण गरी तोकदिएको भन्दाबढी अवधिको लागि नेपालमा बसोबास गरिरहेका गैर नेपाली नागरिक । पहिलो संशोधनद्वारा थप । (ण) "नेपाल बाहिर बसोबास गर्ने व्यक्ती" भन्नाले नेपालमा बसोबास गर्ने व्यक्ती बाहेकको अन्य व्यक्ती समझनुपर्छ । दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधति । ३. वदिशी वनिमिय कारोबार गर्न इजाजतपत्र लनुपर्ने: (१) वदिशी वनिमिय कारोबार गर्न चाहने व्यक्ती, फर्म, कम्पनी वा संस्थाले बैङ्कबाट इजाजतपत्र लनुपर्नेछ । (२) वदिशी वनिमिय कारोबार गर्न चाहने व्यक्ती, फर्म, कम्पनी वा संस्थाले इजाजतपत्र लनिको लागि बैङ्कले तोकदिएको वविरण सहति बैङ्क समक्ष दरखास्त दनुपर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि दरखास्त पर्न आएमा निर्धारित मापदण्डको आधारमा बैङ्कले आवश्यक जाँचबुझ गरी उपयुक्त देखेमा सम्बन्धित व्यक्ती, फर्म, कम्पनी वा संस्थालाई वदिशी वनिमियको कारोबार गर्न इजाजतपत्र दनि सक्नेछ । यसरी बैङ्कले इजाजतपत्र दौँदा कारोबार गर्ने वदिशी वनिमियको कसिमि, हद, कारोबार गर्न पाउने अवध र अन्य आवश्यक शर्तहरू समेत तोकदिनि सक्नेछ । (४)

वदिशी वनिमिय कारोबार नयिमति तथा व्यवस्थिति गर्ने सम्बन्धमा इजाजतपत्र प्राप्त व्यक्तिलाई बैङ्कले समय समयमा आवश्यक आदेश वा नर्दिशन दनि सक्नेछ । यस्तो आदेश वा नर्दिशनको पालना गर्नु इजाजतपत्र प्राप्त व्यक्तिको कर्तव्य हुनेछ । (५) इजाजतपत्र प्राप्त बैङ्कले तोकिएबमोजमि वार्षिक शुल्क र धरौटी बैङ्कमा बुझाउनु पर्नेछ । यसरी तोकिएको वार्षिक शुल्क वा धरौटी नबुझाउने इजाजतपत्र प्राप्त व्यक्तिको इजाजतपत्र बैङ्कले रद्द वा नलिम्बन गर्न सक्नेछ ।

(६) कुनै व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थाले वदिशी वनिमिय कारोबार गर्न पटके इजाजतपत्र माग गर्न आएमा बैङ्कले यसै दफाको अधीनमा रही त्यस्तो व्यक्तिलाई पटके इजाजतपत्र दनि सक्नेछ । दोस्रो संशोधनद्वारा थप । ३क. बैङ्कले कारबाही गर्न सक्ने: (१) इजाजतपत्र प्राप्त व्यक्तिले बैङ्कले यस ऐन बमोजमि दिएको आदेश वा नर्दिशनको पालना नगरेमा बैङ्कले त्यस्तो इजाजतपत्र प्राप्त व्यक्तिलाई देहायको कुनै वा सबै कारबाही गर्न सक्नेछ:- । (क) नसहित दनि, । (ख) वदिशी वनिमियको कुनै वा सबै कारोबारमा प्रतबिन्ध लगाउन, । (ग) बैङ्कमा रहेको नगद धरौटी जफत गर्न वा जमानतबाट असुल गर्न, । (घ) इजाजतपत्र नलिम्बन वा रद्द गर्न । (२) उपदफा (१) बमोजमि बैङ्कले इजाजतपत्र प्राप्त व्यक्तिलाई कारबाही गर्दा नजिलाई आफ्नो पक्षमा सफाइ पेश गर्ने उचित अवसर प्रदान गर्नुपर्नेछ । दोस्रो संशोधनद्वारा थप । ३ख. वदिशी वनिमिय कारोबार सम्बन्धी अन्य व्यवस्था: वदिशी वनिमिय कारोबारको सम्बन्धमा यस ऐनमा व्यवस्था भएको बाहेक अन्य व्यवस्था बैङ्कले सार्वजनिक सूचना प्रकाशन र प्रसारण गरी तोकदिए बमोजमि हुनेछ । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधति । ४. दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधति । वदिशी वनिमिय कारोबार गर्ने प्रक्रिया: (१) कसैले पनि बैङ्कको स्वीकृतनलिई इजाजतपत्र प्राप्त व्यक्तिसँग बाहेक अरू व्यक्तिसँग वदिशी वनिमिय कारोबार गर्न हुँदैन । (२) इजाजतपत्र प्राप्त व्यक्ति वा अरू जुनसुकै व्यक्तिले बैङ्कले तोकदिएको सटही दरमा फरक पारी नेपाली मुद्रा दर्ई वदिशी मुद्रा लई र वदिशी मुद्रा दर्ई नेपाली मुद्रा लनि गरी वदिशी वनिमियको कारोबार गर्न हुँदैन । (३) कुनै व्यक्तिले कुनै खास उद्देश्यको लागि वा कुनै शर्तमा वदिशी वनिमिय प्राप्त गरेको भए सो व्यक्तिले त्यस्तो वदिशी वनिमिय अन्य काममा लगाउन वा उक्त शर्त उल्लङ्घन गर्नु हुँदैन । त्यसरी प्राप्त गरेको वदिशी वनिमिय सम्बन्धति काममा लगाउन नसकनि भएमा वा सो शर्त पूरा गर्न नसकनि भएमा नजिले आफूलाई सो कुराको जानकारी भएको मतिले तीस दिनभित्र इजाजतपत्र प्राप्त व्यक्ति वा बैङ्कलाई त्यस्तो वदिशी वनिमिय बैङ्कद्वारा नर्दिशरति दरमा बकिरी गर्नुपर्नेछ । (४) कुनै व्यक्तिले नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झकिएको । भित्र कुनै वस्तु आयात गर्नको लागि वदिशी वनिमिय प्राप्त गरेकोमा नजिले मनासबि माफकिको अवधिभित्र त्यस्तो वस्तु आयात नगरेमा वा त्यसरी प्राप्त गरेको वदिशी वनिमियको मूल्य बराबरको वस्तु आयात नगरेमा नजिले त्यसरी प्राप्त गरेको वदिशी वनिमिय सो काममा लगाउन नसकेको वा सो शर्त पूरा गर्न नसकेको मानिन्छ । पहिलो संशोधनद्वारा थप भई दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधति । ४क. नेपाली नागरिकले प्राप्त गरेको वदिशी वनिमिय सम्बन्धी व्यवस्था: (१) नेपाली नागरिकले प्राप्त गरेको वदिशी वनिमियका सम्बन्धमा बैङ्कले सार्वजनिक सूचना प्रकाशन र प्रसारण गरी तोकदिएबमोजमि हुनेछ ।

(२) नेपाली नागरिकले वदिशमा रहँदा बस्दाको अवधिसम्म आर्जन गरेको वदिशी वनिमिय वा सो वदिशी वनिमियबाट गरेको लगानी नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झकिएको । फर्कसिकेपछि पनि दफा ६ मा उल्लिखित अवस्था बाहेक त्यस्तो वदिशी वनिमिय वदिशमै राख्न वा सोको लगानी वदिशमै नै गर्न चाहेमा सो कुराको जानकारी बैङ्कलाई दर्ई त्यस्तो वदिशी वनिमिय वदिशमा राख्न वा सोको लगानी वदिशमा गर्न सक्नेछ । दोस्रो संशोधनद्वारा थप । ४ख. वदिशीलाई वस्तु बकिरी वा सेवा प्रदान गरे बापतको भुक्तानी: नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झकिएको । मा रहेका व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थाले कुनै वदिशी व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थालाई कुनै वस्तु बकिरी वा सेवा प्रदान गरे बापतको भुक्तानी लई बैङ्कले सार्वजनिक सूचना प्रकाशन र प्रसारण गरी अन्यथा व्यवस्था गरेकोमा बाहेक परिवर्तय वदिशी मुद्रामा लनि पर्नेछ । दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधति । ५. केही मुद्रा र बुलियन निकासी वा पैठारी गर्नमा प्रतबिन्ध: (१) कुनै व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थाले बैङ्कबाट इजाजतपत्र नलिई कुनै खास कसिमिको नेपाली मुद्रा वा वदिशी मुद्रा नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झकिएको । को सबै वा कुनै खास इलाकाभित्र ल्याउन वा पठाउन नपाउने गरी नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी आदेश जारी गर्न सक्नेछ । त्यस्तो आदेश जारी गर्दा नेपाल सरकारले कुनै व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थाका सम्बन्धमा वा कुनै खास कसिमिको नेपाली मुद्रा वा वदिशी मुद्राका सम्बन्धमा त्यस्तो प्रतबिन्ध नलाग्ने गरी त्यस्तो आदेशमा तोकदिनि सक्नेछ । (२) कुनै व्यक्ति, फर्म कम्पनी वा संस्थाले बैङ्कबाट इजाजतपत्र नलिई नेपाली मुद्रा वा इजाजतपत्र प्राप्त व्यक्तिबाट प्राप्त गरेको बाहेक अरू वदिशी वनिमिय गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झकिएको । को कुनै इलाकाबाट बाहिर लिएर जान वा पठाउन हुँदैन । तर नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी कुनै वदिशी वनिमियको सम्बन्धमा त्यस्तो प्रतबिन्ध नलाग्ने गरी आदेश जारी गर्न सक्नेछ । ६. वदिशी वनिमिय प्राप्त गर्न नेपाल सरकारको अधिकार: (१) पहिलो संशोधनद्वारा संशोधति । नेपाल सरकारले मुलुकमा आर्थिक तथा मौद्रिक सङ्कट पर्न गई वदिशी वनिमियको सङ्कट पर्न गएको अवस्थामा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी वदिशी वनिमियको धनी नेपाली नागरिकलाई आफ्नो स्वामित्वमा रहेको वदिशी वनिमिय देहाय बमोजमि गर्न आदेश दनि सक्नेछ:- । (क)

सो सूचनामा तोकिएको वदिशी वनिमिय हुने व्यक्तिले नेपाल सरकारको नाममा बैङ्कमा वा सो कामको नमित्तित्त बैङ्कले अधिकार दिएको व्यक्तिले बैङ्कबाट नरिधारति भएको दरमा बकिरीको लागि दाखलि गर्न वा गराउन ।

(ख) सो सूचनामा तोकिएको वदिशी वनिमिय पाउने हक अरूलाई प्रदान गर्ने अधिकार भएको व्यक्तिले नेपाल सरकारको नाममा बैङ्कबाट नरिधारति दरले हुन आएको मूल्य लई त्यस्तो अधिकार नामसारी गरदिने । तर नेपाल सरकारले सोही सूचनाद्वारा वा अर्को आदेश जारी गरी कुनै खास व्यक्ती वा खास वर्गका व्यक्तिले समबन्धमा उक्त आदेश लागू नहुने गर्न सक्नेछ । (२) कुनै व्यक्तिले इजाजतपत्र प्राप्त व्यक्तिले प्राप्त गरी बैङ्कको अनुमतिले कुनै कामको नमित्तित्त राखेको वदिशी वनिमियको समबन्धमा यो दफा लागू हुने छैन । ७. वदिशी वनिमिय प्राप्त गर्न सक्ने भएका व्यक्तिले कर्तव्यः (१) नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झकिएको । बाहिरबाट वदिशी वनिमिय प्राप्त गर्ने वा पहिलो संशोधनद्वारा संशोधति । नेपाली मुद्रामा भुक्तानी पाउने हक भएको कुनै व्यक्तिले बैङ्कको दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधति । अनुमतिले कुनै त्यस्तो वदिशी वनिमिय वा पहिलो संशोधनद्वारा संशोधति । नेपाली मुद्रा सबै वा केही अंशमा भुक्तानी पाउन ढलाई हुने वा भुक्तानी नहुने गर्न कुनै काम गर्न हुँदैन । (२) कुनै व्यक्तिले उपदफा (१) उल्लङ्घन गरेमा वदिशी वनिमिय प्राप्त गर्न वा पहिलो संशोधनद्वारा संशोधति । नेपाली मुद्राको भुक्तानी गराउन बैङ्कले त्यस्तो व्यक्तिले आवश्यक देखेको नरिदेशन दनि सक्नेछ । ८. पैठारीकर्ताको दायित्वः (१) वदिशी वनिमियमा भुक्तानी हुने गरी कुनै पनवि्यक्ति फर्म, कम्पनी वा संस्थाले नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झकिएको । भतिर प्रतीतपत्र खोली वा अन्य कुनै प्रकारले कुनै मालसामान पैठारी गर्दा बैङ्कले तोकिएको समयभतिर त्यस्तो मालसामानको पैठारी गरी बैङ्कले तोकिए बमोजमिको कागजात बैङ्क समक्ष पेश गर्नुपर्नेछ । (२) पैठारीको लागि भुक्तानी गर्ने वदिशी वनिमियको प्रकार र प्रक्रिया समबन्धी व्यवस्था बैङ्कले सार्वजनिक सूचना प्रकाशन र प्रसारण गरी तोकिए बमोजमि हुनेछ । (३) बैङ्कको पूर्व स्वीकृतिलेको अवस्थामा बाहेक पैठारीकर्ताले प्रतीतपत्रमा घोषणा गरेको मालसामान सोही प्रतीतपत्रमा उल्लेख गरेको मूल्य र परिमाण बमोजमि नै पैठारी गर्नुपर्नेछ । तर प्रतीतपत्र संशोधन गरिएको अवस्थामा संशोधति मूल्य र परिमाण बमोजमिको मालसामान पैठारी गर्न बाधा पर्नेछैन । (४) कुनै पैठारीकर्ताले वाणजिय बैङ्कमा पैठारीको लागि प्रतीतपत्र खोल्दा अर्को कुनै व्यक्ती, फर्म, कम्पनी वा संस्था जमानी बसेको वा सोसम्बन्धी कार्यमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपले संलग्न भएको अवस्थामा उक्त कारोबारमा कुनै प्रकारले वदिशी मुद्राको हनिमनि वा अपचलन भएमा प्रचलति कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापन वदिशी मुद्रा हनिमनि वा अपचलन गरे वापत जमानी बस्ने वा सोसम्बन्धी कार्यमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपले संलग्न हुने व्यक्ती, फर्म, कम्पनी वा संस्था उपर समेत यस ऐन बमोजमि सजाय हुनेछ ।

(५) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापन जिज्ञान तथा सूचनामूलक प्रवधिको पैठारी र सोको भुक्तानी गर्ने प्रक्रिया बैङ्कले सार्वजनिक सूचना प्रकाशन र प्रसारण गरी तोकिए बमोजमि हुनेछ । (६) पैठारीकर्ताले सही बजिकीकरण गर्नुपर्नेछ । सो नहुने र नगर्ने जस्ता काम र सोसँग समबन्धति कुनै पनिकाम गर्नु हुँदैन । ९. निकासी गरिएको मालसामानको मूल्य भुक्तानीः (१) नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशति गरी नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झकिएको । बाहिरका कुनै ठाउँमा सो सूचनामा खुलाए बमोजमिका मालसामानहरू उपदफा (२) अन्तर्गत गरिएको व्यवस्था बमोजमि बाहेक निकासी नषिध गर्न सक्नेछ । पहिलो संशोधनद्वारा झकिएको । (२) यस दफाको प्रयोजनको लागि नेपाल सरकारले बैङ्कसँग परामर्श गरी आवश्यक नियम बनाउन वा नरिदेश वा आदेश जारी गर्न सक्नेछ । १०. निकासी भएको मालसामानको मूल्य भुक्तानी प्राप्त गर्ने बारेः (१) निकासीकर्ताले बैङ्कले तोकको निकासी प्रज्ञापनपत्रमा उल्लेखति विवरणहरू भरी उक्त प्रज्ञापनपत्रमा घोषति मूल्य बैङ्कद्वारा स्वीकृत वदिशी वनिमियमा तोकिएको अवधभतिर भुक्तानी ल्याउँछु भनी भन्सार अधिकृतसमक्ष घोषणा गर्नुपर्नेछ । (२) निकासी गरिएको मालसामानको भुक्तानी प्राप्त गर्नु अघि प्रज्ञापनपत्रमा घोषति मूल्य भन्दा कम वा बढी मूल्य भुक्तानी हुने अवस्था परेमा निकासीकर्ताले सो कुराको प्रमाण सहति बैङ्क समक्ष आवेदन गर्नुपर्नेछ र उक्त कुरा पुष्टि भएमा बैङ्कले त्यस्तो कम वा बढी भुक्तानी प्राप्त गर्ने स्वीकृति दनि सक्नेछ । (३) उपदफा (१) अन्तर्गत तोकिएको अवधभतिर निकासीकर्ताले निकासी गरिएको मालसामानको मूल्य भुक्तानी प्राप्त नगरेमा नजिले यस ऐनको उल्लङ्घन गरेको माननिछ । (४) उपदफा (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापन निकासीकर्ताले उपदफा (१) अन्तर्गत तोकिएको अवधभतिर निकासी गरिएको मालसामानको मूल्य भुक्तानी प्राप्त गर्न नसकनाको मनासवि कारण खोली प्रमाण सहति बैङ्कमा नविदन दिएमा र बैङ्क सो कुरामा विश्वस्त भएमा बैङ्कले समबन्धति निकासीकर्तालाई पुनः अवधी तोकती देहाएको आदेश दनि सक्नेछः- । (क) मालसामान बकिरी भैसकेको भए त्यसको भुक्तानी ल्याउन, । (ख) मालसामान बकिरी भैनसकेको भए सो बकिरी गरी भुक्तानी ल्याउन वा त्यस्तो मालसामान नेपालमै फर्ति ल्याउन । दोस्रो संशोधनद्वारा प्रतबिन्धात्मक वाक्यांश थप । तर निकासीकर्ताले आफ्नो काबू बाहिरको परस्थितिपरी निकासी भएको मालसामानको भुक्तानी ल्याउन नसकनाको मनासवि कारण खोली प्रमाण सहति बैङ्कमा नविदन दिएमा बैङ्कले आवश्यक छानविन गरी त्यस्तो मालसामान फर्ति गर्न वा आंशकि वा पूरै भुक्तानी ल्याउन नपर्ने गरी छुट दनि सक्नेछ । (५) प्रज्ञापनपत्र घोषति मूल्य तोकिएको अवधभतिर तोकिएको तरीकाले भुक्तानी हुने व्यहोरा बैङ्कले प्रमाणति गराउन चाहेमा निकासीकर्ताबाट नजिले वदिशी क्रेतासँग गरेको यस

सम्बन्धी सम्झौतापत्र तथा अन्य प्रमाण पेश गर्न लगाउन सक्नेछ । (६) निकासी गरिएको मालसामानको पूरा मूल्य भुक्तानी प्राप्त हुने व्यवस्था गर्न बैङ्कले निकासी हुने सबै वा कुनै खास कसिमिको मालसामान वा सबै वा कुनै खास नरियातकर्ताको सम्बन्धमा देहाय बमोजमि गर्नुपर्ने गरी आदेश जारी गर्न सक्नेछः- ।

(क) नेपाल सरकारले अन्यथा तोकेको अवस्थामा बाहेक निकासी गरिएका मालसामानहरूको भुक्तानी प्रतीतपत्रको माध्यमबाट वा बैङ्कले तोकेको अन्य माध्यमबाट मात्र प्राप्त गर्नुपर्ने, । (ख) उपदफा (१) बमोजमि प्रज्ञापनपत्रमा घोषित मूल्य नै नरियातको वास्तविक मूल्य हो भनी प्रमाणित गराउन उक्त प्रज्ञापनपत्र बैङ्कले तोकेको अधिकारी वा संस्थामा पेश गर्नुपर्ने, । दोस्रो संशोधनद्वारा थप । (७) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि ज्ञान तथा सूचनामूलक प्रवधिको निकासी र सोको भुक्तानी प्राप्त गर्ने प्रक्रिया बैङ्कले सार्वजनिक सूचना प्रकाशन र प्रसारण गरी तोकदिए बमोजमि हुनेछ । ९ख. निकासीकर्ताले गर्न नहुने कामः निकासीकर्ताले देहायको कुनै काम गर्नु हुँदैनः- । (क) तोकिएको तरीका बाहेक अरू तरिकाबाट निकासी भएको मालसामानको भुक्तानी प्राप्त गर्ने, । (ख) तोकिएको अवधिभन्दा ढिलाई हुने गरी निकासी भएको मालसामानको भुक्तानी लनि व्यवस्था गर्ने, । (ग) निकासी भएको मालसामानको पूरा मूल्यको भुक्तानी प्राप्त नगर्ने कुनै काम गर्ने, । दोस्रो संशोधनद्वारा थप । (घ) सही बजिकीकरण नहुने काम वा त्यस्तो कामसँग सम्बन्धित अन्य कुनै काम गर्ने । ९ग. भुक्तानी दनि वा प्राप्त गर्नमा प्रतबिन्धः दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । बैङ्कले तोकदिएको व्यवस्था बमोजमि बाहेक नेपालमा बसोबास गर्ने कुनै पनव्यक्तलि प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपले देहायको कुनै काम गर्नु गराउनु हुँदैनः- । (क) नेपाल बाहिर बसोबास गर्ने कुनै व्यक्तिलाई कुनै तरीकाले कुनै कसिमिको भुक्तानी दनि, । (ख) नेपाल बाहिर बसोबास गर्ने कुनै व्यक्तिको पक्षमा भुक्तानी पाउने अधिकार सर्जना हुने वा हस्तान्तरण हुने गरी कुनै वनिमियपत्र वा प्रतजिज्ञापत्र खचिन्, स्वीकार गर्न वा नेगोसियट गर्न वा कुनै ऋण स्वीकार गर्न, । (ग) नेपाल बाहिर बसोबास गर्ने कुनै व्यक्तिको आदेशले वा नजिको तर्फबाट कुनै व्यक्तिलाई कुनै कसिमिको भुक्तानी दनि । १०. धतिपत्रहरूको निकासी र नामसारीमा नयिन्त्रणः गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झकिएको । बैङ्कले तोकदिएको व्यवस्था बमोजमि बाहेक कुनै व्यक्तिले देहायको कुनै कार्य गर्नु हुँदैनः- । (क) नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झकिएको । बाहिरको कुनै स्थानमा कुनै धतिपत्र निकासी गर्न, । (ख) नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झकिएको । बाहिर बसोबास गर्ने कुनै व्यक्तिको नाममा कुनै धतिपत्र नामसारी गर्न, । (ग) कुनै धतिपत्र आर्जन गर्न भनी वा भोग गर्न भनी वा नयिन्त्रणमा राख्न भनी वा कुनै प्रकारले गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा संशोधित । नेपाल बाहिर बसोबास गर्ने व्यक्तिलाई दनि । स्पष्टीकरणः कुनै धतिपत्रको सम्बन्धमा "नामसारी" भन्नाले ऋण वा धतिपत्रको रूपमा गरिएको नामसारीलाई समेत जनाउँछ ।

१०क. वदिशमा लगानीको नियमनः आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ द्वारा संशोधित । (१) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायको नेपालमा संस्थापित कम्पनी वा प्रतष्ठानले वदिशमा लगानी गर्न पाउनेछः- । (क) वदिशमा लगानी गर्न प्रतबिन्ध लगाउने ऐन, २०२१ को दफा ३ को उपदफा (२) बमोजमिको सूचनामा वदिशमा लगानी गर्न पाउने गरी छुट दिएको उद्योग, । (ख) औद्योगिक व्यवसाय सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजमि सूचना प्रवधि उद्योगको वर्गीकरणमा परेको उद्योग, । (ग) वदिशी लगानीकर्ताले वदिशी लगानी तथा प्रवधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ को दफा ७क. को उपदफा (२) बमोजमि प्राप्त वदिशी मुद्राको रकम । (२) नेपालमा संस्थापित कम्पनीको वदिशस्थिति मुख्य कम्पनीले वा त्यस्तो मुख्य कम्पनीको वदिशस्थिति अन्य सहायक कम्पनीले नेपालमा संस्थापित कम्पनीको नेपालमा बसोबास गर्ने नेपाली नागरिक कर्मचारीको हकमा समेत लागू हुने गरी सञ्चालन वा कार्यान्वयन गरेको कर्मचारी शेयर बकिरी योजना अन्तर्गत त्यस्तो कर्मचारीले नेपालबाट बाहिर परिवर्तीय मुद्रा वपिरेषण नहुने गरी शेयर प्राप्त गर्न र त्यस्तो शेयरबाट आय आर्जन गर्न पाउनेछ । (३) वदिशमा लगानी गर्ने कम्पनी वा प्रतष्ठानले पालना गर्नु पर्ने शर्त, त्यस्तो लगानीको क्षेत्रगत अधिकतम सीमा तथा तत्सम्बन्धी अन्य व्यवस्था नेपाल राष्ट्र बैङ्कले सार्वजनिक रूपमा सूचना प्रकाशन गरी निर्धारण गरिएका बमोजमि हुनेछ । १०ख. वदिशी वनिमियमा ऋण लनिदनि व्यवस्थाः दोस्रो संशोधनद्वारा थप । प्रचलित कानूनले व्यवस्था गरेको र बैङ्कले सार्वजनिक सूचना प्रकाशन र प्रसारण गरी तोकदिएको व्यवस्था बमोजमि बाहेक कसैले पनविदिशी वनिमियमा ऋण लनि दनि हुँदैन । १०ग. वदिशी वनिमिय फरिता लैजाने, लगानी गर्ने र हक हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्थाः दोस्रो संशोधनद्वारा थप । (१) प्रचलित कानून बमोजमि धतिपत्रमा लगानी गर्न स्वीकृत पाएका वदिशी लगानीकर्ताले बैङ्कले सार्वजनिक सूचना प्रकाशन र प्रसारण गरी तोकदिएको प्रक्रियामोजमि देहाय बमोजमिको रकम वदिशी मुद्रामा नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झकिएको । बाहिर लैजान वा पठाउन पाउने छन्ः- । (क) धतिपत्रमा गरेको लगानी र सो बापत प्राप्त लाभ वा लाभांश, । (ख) ऋण वा ऋण सुवधिको रूपमा गरेको लगानी र सोको ब्याज । (२) नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झकिएको । बाहिर बसोबास गर्ने नेपाली नागरिकले नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झकिएको । भतिर वदिशी वनिमियमा लगानी गर्न स्वीकृत पाएमा उपदफा (१) बमोजमि

सुवधि दइनेछ ।

(३) उपदफा (१) को खण्ड (क) मा उल्लिखित धतिपत्रमध्ये सूचीकरण भएको धतिपत्रको हकमा धतिपत्र वनिमिय बजारमा कारोबार भए बमोजमिको मूल्यले हुने रकम र सूचीकरण नभएको धतिपत्रको हकमा बैङ्कले सार्वजनिक सूचना प्रकाशन र प्रसारण गरी तोकदिएको प्रक्रियाबमोजमि नरिधारण गरिएको सम्बन्धति संस्थाको सम्पत्तिको आधारमा वदिशी वनिमिय लैजान वा पठाउन पाइनेछ । (४) प्रचलति कानून बमोजमि तरिनुपर्ने कर वा शुल्क वदिशी मुद्रामा भुक्तानी गरेमा कुनै वदिशी व्यक्ती, फर्म, कम्पनी वा संस्थाले प्राप्त गरेको धतिपत्र कुनै अर्को वदिशी व्यक्ती, फर्म, कम्पनी वा संस्थालाई प्रचलति कानूनको रीत पुर्याई हक हस्तान्तरण गर्न सक्नेछ । (५) प्रचलति कानून बमोजमि वदिशी लगानीकर्ताले गरेको प्रवधिहस्तान्तरण सम्झौतामा उल्लेख भएबमोजमि प्रावधिक शुल्क, रोयल्टी आदि बापतको रकम वदिशमा लैजान वा पठाउन पाउनेछ । (६) नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झकिएको । मा कार्यरत इजाजत प्राप्त वदिशी वायु सेवा, नजिका एजेन्ट वा त्यस्तो कार्य गर्न अधिकृत गरिएका नेपाली व्यक्ती, फर्म, कम्पनी वा संस्थाले नेपालमा बकिरी गरेका हवाई टिकट तथा कार्गो बापतको रपियाट्रएसिन लैजाने वा पठाउने प्रक्रियाको सम्बन्धमा बैङ्कले सार्वजनिक सूचना प्रकाशन र प्रसारण गरी तोकदिएबमोजमि हुनेछ । (७) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाली मुद्रामा लगानी गरी वदिशी मुद्रा आर्जन नगर्ने व्यक्ती, फर्म, कम्पनी वा संस्थाले यस दफा बमोजमि वदिशी मुद्रामा भुक्तानी लनि दनि पाउने छन् । ११. वविरण माग्न सक्ने: (१) दोस्रो संशोधनद्वारा झकिएको । (२) यस ऐनको उद्देश्य पूरा गर्नको लागि नेपाल सरकार वा बैङ्कलाई कुनै वविरण, खाता वा लखित प्राप्त गर्न वा जाँच्न आवश्यक वा वाञ्छनीय छ भन्ने लागेमा र यस कसिमिको वविरण, खाता वा लखित यस व्यक्तिसँग छ वा यस व्यक्तिले प्राप्त गरी पेश गर्न सक्ने सम्भव छ भन्ने लागेमा नेपाल सरकार वा बैङ्कले कुनै त्यस्तो व्यक्तिलाई सो वविरण खाता वा लखित नेपाल सरकार वा बैङ्कमा पेश गर्न वा प्राप्त गरी पेश गर्ने आदेश दनि सक्नेछ । (३) पहिलो संशोधनद्वारा झकिएको । ११क. अनुसन्धान अधिकारी तोकने: पहिलो संशोधनद्वारा थप । नेपाल सरकारले यस ऐन अन्तर्गतका कसूर सम्बन्धमा जाँचबुझ र अनुसन्धान गर्नका लागि अनुसन्धान अधिकारी तोकन सक्नेछ । ११ख. शङ्का लागेको व्यक्तिको खानतलासी लनि: पहिलो संशोधनद्वारा थप । (१) यस ऐन वपिरीत कुनै व्यक्तिसँग कुनै वदिशी वनिमिय छ भनी शङ्का गर्नुपर्ने पर्याप्त कारण र आधार भएमा अनुसन्धान अधिकारीको आदेशले कम्तीमा राजपत्राङ्कति द्वितीय श्रेणीको कर्मचारीबाट त्यस्तो व्यक्तिको जतिको खानतलासी लनि सक्नेछ । तर, कुनै स्वास्नीमानसिको खानतलासी लँदा स्वास्नीमानसिद्वारा मात्र खानतलासी लनि लगाउनु पर्नेछ ।

(२) शङ्का लागेको व्यक्तिको खानतलासी लँदा यस ऐन वपिरीत कुनै वदिशी वनिमिय वा सोसँग सम्बन्धति कुनै लखित फेला परेमा त्यस्तो वदिशी वनिमिय वा लखित कब्जामा लनि सक्नेछ । (३) यस दफा बमोजमि खानतलासी लँदा कम्तीमा दुईजना स्थानीय व्यक्तीहरू साक्षी राखी नजिह्रूको उपस्थितिमा खानतलासी लनिपर्नेछ । खानतलासी लँदा फेला परेका वदिशी वनिमिय वा सोसँग सम्बन्धति लखितको वविरण तयार गरी त्यसमा उपस्थति साक्षीहरूको समेत सहीछाप गराउनु पर्नेछ । ११ग. सवारी रोकने र खानतलासी लनि: पहिलो संशोधनद्वारा थप । (१) यस ऐन वपिरीत कार्य गर्न कुनै सवारी साधन प्रयोग गरिएको छ वा प्रयोग गर्न लागिएको छ वा यस ऐन वपिरीत हुने गरी कुनै वदिशी वनिमिय त्यसमा लुकाएको छ भन्ने शङ्का गर्नुपर्ने पर्याप्त कारण र आधार भएमा अनुसन्धान अधिकारीको आदेशले जुनसुकै बेला वा ठाउँमा त्यस्तो सवारीलाई रोकन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि रोकएका सवारीको कुनै पनभाग र त्यसमा रहेको मालसामानहरूको खानतलासी लनि वा जाँचबुझ गर्न सक्नेछ र त्यसरी खानतलासी लँदा यस ऐन वपिरीतको कुनै वदिशी वनिमिय वा सोसँग सम्बन्धति कुनै लखित फेला परेमा सो कब्जामा लनि सक्नेछ । ११घ. घर वा कारोबारको ठाउँको खानतलासी लनि: पहिलो संशोधनद्वारा थप । (१) यस ऐन वपिरीत कुनै वदिशी वनिमिय कुनै घर वा कारोबारको ठाउँमा लुकाएको वा राखिएको छ भनी वशिवास गर्नुपर्ने पर्याप्त कारण र आधार भएमा अनुसन्धान अधिकारीले सो कुराको पर्चा खडा गरी उक्त घर वा कारोबारको ठाउँको खानतलासी लनि आदेश दनि सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको आदेशअनुसार खानतलासी लँदा कम्तीमा राजपत्राङ्कति द्वितीय श्रेणीको कर्मचारीले गर्नुपर्नेछ । (३) अनुसन्धान अधिकारीको आदेशअनुसार खानतलासी लनि खटिएको कर्मचारीले खानतलासी लनिपर्ने घर वा कारोबारको ठाउँमा तत्काल बसोबास गरिहेका व्यक्तिलाई खानतलासी लनिपरेको कारण समेत खोली सूचना दनिपर्नेछ । सम्बन्धति व्यक्तिले त्यस्तो सूचना नबुझेमा सो सूचनाको एक प्रत खानतलासी लनिपर्ने घर वा कारोबारको ठाउँको सबैले देख्ने स्थानमा टाँसी दनिपर्नेछ । सूचना टाँस भएपछि सम्बन्धति व्यक्तिले खानतलासीको सूचना पाएको माननेछ । (४) उपदफा (३) बमोजमि सम्बन्धति व्यक्तिलाई सूचना दिएपछि खानतलासी लनि खटएका कर्मचारीलाई घर वा कारोबारको ठाउँमा खानतलासी लनि दनिपर्नेछ । (५) खानतलासी लनि जाँदा सम्बन्धति व्यक्तिले बाधा वरिध गरेमा खानतलासी लनि खटएका कर्मचारीलाई खानतलासी लनिपर्ने घर वा कारोबारको ठाउँमा बसरिहेको व्यक्तीहरूलाई हट्न सूचना र मौका दनिपर्नेछ । यसरी हट्ने मौका दौंदादौं पननिहटेमा आवश्यक बलसमेत प्रयोग गरी खानतलासी लनिपर्ने घर वा कारोबारको ठाउँको बाहिरि वा भतिरी ढोका, झ्याल वा छेसकिनी खोली वा फोरी कुनै पनसमयमा खानतलासी लनि सक्नेछ । (६) खानतलासी लँदा यस ऐन वपिरीत कुनै वदिशी वनिमिय वा त्यससँग सम्बन्धति लखित फेला परेमा त्यस्तो वदिशी वनिमिय वा लखित कब्जामा लनि सक्नेछ ।

(७) यस दफा बमोजमि खानतलासी लाँदा केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधतिगाउँपालिका वा नगरपालिका सदस्य वा कम्तीमा दुईजना स्थानीय भलादमीहरू साक्षी राखी नजिहरूको उपस्थितिमा खानतलासी लनुपर्नेछ । खानतलासी लाँदा फेलापरेको यस ऐन विपरित कुनै विदेशी वनिमिय वा त्यससँग सम्बन्धति लिखितको विवरण तयार गरी त्यसमा उपस्थति साक्षीहरूको समेत सहीछाप गराउनु पर्नेछ । पहिलो संशोधनद्वारा थप । ११ड. पक्राउ गर्ने: (१) कुनै व्यक्तिले यस ऐन विरुद्ध कुनै काम गरेको छ वा गर्न लागेको छ भनी शङ्का गर्नुपर्ने पर्याप्त कारण र आधार भएमा केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४ द्वारा संशोधति । अनुसन्धान अधिकृतले पक्राउ पूर्जा जारी गर्न सम्बन्धति अदालतमा नविदन दई पक्राउ पूर्जा जारी भई आए पछि त्यस्तो व्यक्तिलाई जुनसुकै ठाउँमा पक्राउ गर्न सकिनेछ । केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४ द्वारा थप । तर त्यस्तो व्यक्तितत्काल पक्राउ नभएमा वा त्यस्तो व्यक्ती भाग्ने उम्कने वा नजिले प्रमाण, दसी वा सबुत नष्ट गर्न सक्ने मनासबि कारण भएमा वा कसूरसँग सम्बन्धति फरार रहेको व्यक्तिले फेला परेमा वा कसूर गरिरहेको अवस्थामा वा अनुसन्धान अधिकारीको उपस्थितिमा रहेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई तत्कालै जरुरी पक्राउ पूर्जा जारी गरी गरिफ्तार गर्न सकिनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि पक्राउ परेको व्यक्तिलाई बाटोको म्याद बाहेक चौबीस घण्टाभित्र मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष पेश गर्नुपर्नेछ । पहिलो संशोधनद्वारा थप । ११च. हरिसतमा राख्ने: यस ऐन अन्तर्गत पक्राउ परेको व्यक्तिलाई जाँचबुझ र अनुसन्धान गर्ने सलिलसलामा मुद्दा हेर्ने अधिकारीको स्वीकृतिले एक पटकमा ७ (सात) दिनमा नबढाई बढीमा तीस दिनसम्म हरिसतमा राख्न सकिनेछ । पहिलो संशोधनद्वारा थप । ११छ. गोपनीयता भङ्ग गर्न नहुने: अनुसन्धान अधिकारी वा नजि मातहतका कर्मचारीले यस ऐन अन्तर्गत काम कारबाही गर्दा आफ्नो ओहदाको हैसियतले ज्ञात हुन आएको कुनै कुरा वा दाखलि भएका लिखितको गोपनीयता प्रचलति कानूनले बाध्य गरेको अवस्था बाहेक अन्य अवस्थामा भङ्ग गर्नु हुँदैन । तर त्यस्तो कुरा वा लिखित अन्य मुद्दा मामलाको नमित्त आवश्यक वा प्रमाण लाग्ने कसिमिको छ भन्ने कुरा मुद्दा हेर्ने अधिकारीलाई लागेमा नजिको आदेशबाट कानूनद्वारा अधिकृत व्यक्तिको समक्ष त्यस्तो कुरा वा त्यस्तो लिखितको गोपनीयता सम्बन्धी कुरा व्यक्त गरेमा गोपनीयता भङ्ग गरेको माननि छैन । पहिलो संशोधनद्वारा थप । ११ज. कब्जा गरिएको विदेशी वनिमिय तथा लिखित सुरक्षति राख्नुपर्ने: अनुसन्धान अधिकारीले यस ऐन बमोजमि कब्जा गरिएको विदेशी वनिमिय तथा सोसँग सम्बन्धति लिखित सुरक्षति राख्नु पर्नेछ । पहिलो संशोधनद्वारा थप । ११झ. कब्जा गरेको नसिसा दनुपर्ने: यस ऐन बमोजमि कुनै विदेशी वनिमिय वा सोसँग सम्बन्धति लिखित कब्जा गर्दा त्यसरी कब्जा गरिएको विदेशी वनिमिय तथा सोसँग सम्बन्धति लिखितको विवरण खोली त्यसको नसिसा सम्बन्धति व्यक्तिलाई तत्काल दनुपर्नेछ । पहिलो संशोधनद्वारा थप ।

११च. प्रतविदन पेश गर्ने: यस ऐन बमोजमि अनुसन्धान अधिकारीले आफूले गरेको काम कारबाहीको प्रतविदन नेपाल सरकार समक्ष प्रत्येक महिनामा पेश गर्नुपर्नेछ । १२. निर्देश दनि, वनिमिय बनाउने वा आदेश वा सूचना जारी गर्ने बैङ्कको अधिकार: दफा १५ अन्तर्गत नेपाल सरकारले दिएको कुनै निर्देशमा बाधा बरीध नपर्ने बैङ्कले यो ऐनमा लेखिएका कुराहरू कार्यान्वति गर्नका लागि आवश्यकतानुसार समय समयमा निर्देशहरू दनि वा वनिमिय बनाउन वा आदेश वा सूचना जारी गर्न सक्नेछ । १३. यो ऐनको उद्देश्य विपरित हुने गरी ठेक्कापट्टा गर्न नहुने: यो ऐनमा लेखिएको कुनै कुरा वा यो ऐन अन्तर्गत बनाइएको नियम, वनिमिय, दिएको निर्देश वा जारी गरिएको आदेश वा सूचनासँग मेल नखाने गरी कुनै व्यक्तिले कुनै कसिमिको ठेक्का पट्टा, वा लिखित गर्न गराउन हुँदैन । दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधति । १४. नरीक्षण: (१) नेपाल सरकार वा बैङ्कले जुनसुकै समयमा कुनै इजाजतपत्र प्राप्त व्यक्तिको खाता, हिसाब किताब र अरू लिखितहरू नरीक्षण गर्न गराउन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि नरीक्षण गर्न खटी आएका कर्मचारीले दिएको म्यादभित्र नजिले मागेबमोजमिको विदेशी वनिमियको सटही कारोबारसम्बन्धी आफ्नो जमिमा वा नियन्त्रणमा रहेको सबै खाता, हिसाब किताब र लिखितहरू नजि समक्ष दाखलि गर्नु र नजिले मागेबमोजमि त्यस्तो सटही कारोबार सम्बन्धी विवरण वा जानकारी दनु प्रत्येक इजाजतपत्र प्राप्त व्यक्तिको कर्तव्य हुनेछ । इजाजतपत्र प्राप्त व्यक्तिले कुनै फर्म, कम्पनी वा संस्था रहेछ भने त्यस्तो खाता, हिसाब किताब, लिखित, विवरण वा जानकारी सो कम्पनीको सञ्चालक वा सम्बन्धति पदाधिकारी वा सो कामसँग सम्बन्धति हिसाबदार वा सम्बन्धति पदाधिकारीले दाखलि गर्नु वा दनुपर्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजमि नरीक्षण गर्न खटिएका कर्मचारीले कुनै इजाजतपत्र प्राप्त व्यक्तिलाई नजिको एजेन्टलाई वा इजाजतपत्र प्राप्त व्यक्तिले, फर्म, कम्पनी वा संस्था रहेछ भने त्यसको सञ्चालक वा सम्बन्धति पदाधिकारीलाई लिखित वा मौखिकी सोधपुछ गर्न सक्नेछ । (४) उपदफा (२) बमोजमि दाखलि गर्नुपर्ने खाता, हिसाब किताब, लिखित वा दनुपर्ने कुनै विवरण वा जानकारी कुनै व्यक्तिले, फर्म, कम्पनी वा संस्थाको सञ्चालक वा पदाधिकारीले दाखलि नगरेमा वा नदिएमा वा नरीक्षण गर्न खटिएका कर्मचारीले माग गरेको कुनै प्रश्नको उत्तर नदिएमा यो ऐनको उल्लङ्घन गरेको माननिनेछ । (५) उपदफा (१) बमोजमि नरीक्षण गर्न खटिएका कर्मचारीले नरीक्षण गर्दा यस ऐन विपरित कुनै विदेशी वनिमिय वा सोसँग सम्बन्धति लिखित, हिसाब किताब, खाता वा विवरण फेला पारेमा त्यस्तो विदेशी वनिमिय वा सोसँग सम्बन्धति लिखित, हिसाबकिताब, खाता वा विवरण आफ्नो कब्जामा लनि वा कुनै सेफ वा कोठामा बन्द गरी सलिछाप लगाउन सक्नेछ ।

(६) उपदफा (५) बमोजमि नरीक्षण गर्न खटिएका कर्मचारीले त्यस्तो विदेशी वनिमिय वा लिखित आफ्नो कब्जामा लाँदा वा सलिछाप लगाउँदा सम्बन्धति इजाजतपत्र प्राप्त व्यक्तिलाई कम्तीमा दुईजना अन्य व्यक्तिले साक्षी राखी कब्जामा लिएको कुराहरूको विवरण तयार पारी साक्षीहरूको समेत सहीछाप

गराउनु पर्नेछ । १५. नेपाल सरकारको नरिदेश दनि अधिकारः यस ऐनको प्रयोजनको लागि आवश्यक सम्झौता नेपाल सरकारले बैङ्कलाई समय समयमा सामान्य वा वशिष नरिदेश दनि सक्नेछ र बैङ्कले यस ऐन अन्तर्गतको कामकुरा गर्नको लागि त्यस्तो कुनै नरिदेशको पालन गर्नुपर्नेछ । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधति । १६. खाता खोल्दा बैङ्कको स्वीकृत लिनुपर्नेः (१) नेपालमा बसोबास गर्ने कुनै पन नेपाली नागरिक वा नेपालमा दर्ता भएको कुनै कम्पनी, सङ्गठति संस्था वा फर्मले वदिशस्थति बैङ्कमा खाता खोल्दा बैङ्कको स्वीकृत लिनुपर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि खाता खोल्ने स्वीकृत दिँदा बैङ्कले आवश्यक वविरणहरू माग गर्न तथा शर्तहरू समेत तोक्न सक्नेछ । दोस्रो संशोधनद्वारा थप । (३) उपदफा (१) बमोजमि खुलेका खाताको सञ्चालन तथा उपयोग बैङ्कले सार्वजनिक सूचना प्रकाशन र प्रसारण गरी तोकदिबमोजमि हुनेछ । दोस्रो संशोधनद्वारा थप । (४) नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झकिएको । मा बसोबास गर्ने कुनै पन नेपाली नागरिक वा नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झकिएको । मा दर्ता भएका कुनै पन फर्म, कम्पनी वा संस्थाले नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झकिएको । भतिर वदिशी मुद्रामा खाता खोल्न, सञ्चालन गर्न र सोको उपयोगको सम्बन्धमा बैङ्कले सार्वजनिक सूचना प्रकाशन र प्रसारण गरी तोकदिबमोजमि हुनेछ । दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधति । १७. दण्ड सजायः (१) यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नयिम वा सो अन्तर्गत जारी भएको आदेश वा नरिदेश वा परिपत्र वा सूचना वा बैङ्कले तोकदिएको कुनै प्रक्रिया वपिरति कुनै व्यक्तिले कुनै काम गरेमा सो काम गरे बापत भएको कसूरसँग सम्बन्धति वदिशी वनिमिय जफत गरी त्यस्तो व्यक्तिलाई बगिबमोजमिको जरविनादेखि बगिको तीन गुणासम्म थप जरविना हुनेछ । तर त्यस्तो कसूरसँग सम्बन्धति वदिशी वनिमिय जफत गर्न नमिल्ने अवस्थाको कसूरहरूको सम्बन्धमा सो कसूरसँग सम्बन्धति वदिशी वनिमियको बगि कायम गरी त्यसरी कायम हुन आएको बगि बमोजमिको जरविनादेखि बगिको तीन गुणासम्म थप जरविना हुनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि बगि कायम गर्दा बगिको रकम खुल्न वा खुलाउन नसकनि अवस्था आईपरेमा कसूरका मात्रा हेरी दुई लाख रूपैयाँसम्म जरविना हुनेछ । (३) यस ऐन बमोजमिका काम कुराहरू गर्न, नरीक्षण गर्न तथा अनुसन्धानका नमितित खटएका कर्मचारीहरूले बदनयितपूर्ण कार्य गरी ऐनको उल्लङ्घन हुने कुनै कार्य गरेमा वा गोपनीयता भङ्ग गरेमा त्यस्तो कार्य गर्ने कर्मचारीलाई कसूरको मात्रा हेरी एक लाख रूपैयाँसम्म जरविना हुनेछ । (४) यस ऐन बमोजमि सजाय हुने कसूर कुनै फर्म, कम्पनी, संस्थाबाट भएकोमा सो कसूर हुँदाको बखत सो फर्म, कम्पनी, संस्थाको सो कसूरसँग सम्बन्धति कामको जमिमा लनि सञ्चालक, पदाधिकारी, कर्मचारी वा एजेन्ट सजायको भागी हुनेछ ।

तर कसूर भएको कुरा त्यस्तो सञ्चालक, पदाधिकारी, कर्मचारी वा एजेन्टलाई जानकारी हुन सक्ने अवस्था नभएको वा त्यस्तो कसूर रोकने नजिहरूले यथासम्भव प्रयास गरेको हो भन्ने कुराको प्रमाण पेश गर्न सकेमा नजिहरूले यस उपदफा बमोजमि सजायको जवाफदेही बहन गर्नुपर्ने छैन । (५) दफा ८ बमोजमि पठौरीको सम्बन्धमा गर्नुपर्ने काम कुराहरू नगरी वा पुर्याउनु पर्ने प्रक्रियाहरू नपुर्याई वा अधविजिकीकरण गरी पैठारी गरेको वा नरिधारति अवधभितिर मालसामान पैठारी नगरेको वा पैठारी गर्नुपर्ने मालसामान पैठारी नगरेको पैठारीकर्तालाई सम्बन्धति पैठारीको बगि कायम गरी त्यसरी कायम हुन आएको बगि बमोजमिको जरविनादेखि बगिको तीन गुणासम्म थप जरविना हुनेछ । (६) दफा ९क., ९ख. र ९ग. को वपिरीत कसूर गर्ने नकिसीकर्तालाई नकिसी गरेको मालसामानको बगि बमोजमिको जरविनादेखि बगिको दुई गुणासम्म थप जरविना हुनेछ । (७) उपदफा (५) र (६) बमोजमिको कसूर गर्न मतयिर हुने वा मददत पुर्याउने व्यक्तिलाई उपदफाहरूमा उल्लिखित सजायको आधा सजाय हुनेछ । (८) यस दफा बमोजमि भएको जरविनाको रकम भुक्तानी नगरेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई जरविनाको मात्रा अनुसार चार वर्षसम्म कैदको सजाय हुन सक्नेछ । (९) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि वदिशी वनिमियसँग सम्बन्धति कसूरको बगि रकम एक करोड रूपैयाँ वा सोभन्दा बढी भएमा त्यस्तो व्यक्तिलाई हुने अन्य सजायको अतरिकित तीन वर्षसम्मको कैद सजाय समेत थप हुनेछ । (१०) अनुसन्धानको सलिसलामा अनुसन्धान अधिकारीले पक्राउ गरेको व्यक्तिलाई र मुद्दाको सलिसलामा सम्बन्धति अदालतले आरोपति व्यक्तिसँग कसूरको बगि रकम एक लाख रूपैयाँसम्म भएका कसूरहरूको हकमा हाजरि जमानीमा र कसूरको बगि रकम एक लाख रूपैयाँभन्दा बढी भएका कसूरहरूको हकमा कसूरको बगि बमोजमि धरौटी लई वा कसूरको मात्रा बमोजमि कायम गरिएको बगि बमोजमिको धरौटी लई तारेखमा राखी कारबाही चलाउन सक्नेछ । (११) कुनै पन सिंवैधानिकि नकायको प्रमुख वा सदस्य वा राजनीतिकि नयुक्तिको पदमा बहाल रहेको कुनै व्यक्तिले यस ऐन बमोजमि कसूर हुने कुनै काम गरेमा त्यस्तो काम गर्ने अन्य व्यक्तिलाई हुने सजायको दोब्बर सजाय हुनेछ । तर कैद सजायको हकमा थप दुई वर्षभन्दा बढी सजाय हुनेछैन । (१२) केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधति । (१०) बमोजमि धरौटी दाखलिा नगर्ने व्यक्तिलाई थुनामा राखी कारबाही चलाउनु पर्नेछ । केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०४८ द्वारा संशोधति । १८. जाँचबुझ गर्ने र मुद्दा चलाउनेः कुनै व्यक्तिले यो ऐन उल्लङ्घन गरेको छ वा यस ऐन अन्तर्गतको नयिम, वनिमिय, आदेश, सूचना वा नरिदेशको वपिरीत कुनै काम गरेको छ भन्ने कुराको मौखिकि वा लिखिति सूचना नेपाल सरकारबाट वा बैङ्कबाट अधिकित व्यक्तबाट पाएमा सरकारी वकील वा नेपाल सरकारबाट यस सम्बन्धमा अधिकार प्राप्त अधिकारीले सो कुराको जाँचबुझ गर्नेछ र जाँचबुझ गर्दा कुनै व्यक्तिले त्यस्तो उल्लङ्घन वा वपिरीत काम गरेको छ भन्ने ठहर्याएमा नजि वरिद्ध मुद्दा चलाउनेछ ।

पहिलो संशोधनद्वारा थप । १८क. मुद्दा दायर गर्ने: (१) यस ऐन अन्तर्गतको कसूर सम्बन्धी मुद्दा अनुसन्धान अधिकारीले नेपाल सरकारको नामबाट दायर गर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि मुद्दा दायर गर्दा अनुसन्धान अधिकारीले सरकारी वकीलको राय लनुपर्नेछ । पहिलो संशोधनद्वारा थप भई दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधति । १८ख. वदिशी वनिमियसँग सम्बन्धति कागजातको प्रतलिपि प्रमाणति गराउने: (१) यस ऐन बमोजमिको कसूरको सलिसलामा कब्जामा लइएको वदिशी वनिमिय वा सोसँग सम्बन्धति वविरणलाई अनुसन्धान अधिकारीले प्रतलिपि वा फोटोकपी बनाई प्रमाणति गराई राखनुपर्नेछ । (२) प्रचलति कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखएको भए तापन उपदफा (१) बमोजमि प्रमाणति गराई राखेको वदिशी वनिमिय वा सोसँग सम्बन्धति वविरणको प्रतलिपि वा फोटोकपीलाई यस ऐन बमोजमिको कसूर सम्बन्धी मुद्दामा प्रमाण स्वरूप पेश गर्न सकनेछ । १९. लखित बदर हुने: दफा १३ उल्लङ्घन गरी कुनै कसिमिको ठेक्कापट्टा वा लखित गरिएको रहेछ भने यो ऐन अन्तर्गत मुद्दा हेर्ने अदालतको आदेशले त्यस्तो ठेक्कापट्टा वा लखित बदर वातलि हुन सकनेछ । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधति । २०. खबर गरेमा इनाम दनि: (१) यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेका नयिम, वनिमिय, आदेश, सूचना, नरिदेश, इजाजत वा इजाजतपत्रको वपिरीत वदिशी वनिमिय सम्बन्धी अपराध गरेको कुराको सुराक कुनै व्यक्तलि नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारबाट अधिकार प्राप्त अधिकारी समक्ष दर्ई त्यसरी दएको सुराकको आधारमा वदिशी वनिमिय पक्राउ भई अपराध प्रमाणति हुन आएमा त्यसरी पक्राउ भई आएको वदिशी मुद्दालाई नेपाली मुद्दामा परणित गर्दा कायम हुन आएको बगिोको सयकडा बीस प्रतशित त्यस्तो सुराक दनि व्यक्तलिाई इनाम दइनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि दइने इनामको रकम मुद्दाको अन्तमि टुङ्गो लागेपछि पक्राउ भएको वदिशी मुद्दालाई नेपाली मुद्दामा परणित गरी हुन आउने रकमबाट दइनेछ । २१. दावी वा उजुरी नलाग्ने: (१) यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गतको कुनै नयिम, वनिमिय, आदेश वा सूचना वा नरिदेश बमोजमि असल नयितले कुनै व्यक्तलि काम गरे बापत वा गर्ने अभपिराय गरे बापत नजि उपर कुनै अदालतमा कुनै कसिमिको मुद्दा उजुरी वा कानूनी कारबाही चलाईने छैन । (२) कुनै व्यक्तलिाई नेपाल सरकारले वा बैङ्कले वा इजाजतपत्र प्राप्त व्यक्तलि (जानीजानी वा लापरवाही गरेमा बाहेक) वदिशी वनिमिय प्राप्त नगराई दएका कारणले हानी नोक्सानी पर्न गएमा कुनै कसिमिको दाबी लाग्ने छैन । २२. नयिमहरू बनाउने अधिकार: यस ऐनको उद्देश्य कार्यान्वति गर्नका लागि नेपाल सरकारले बैङ्कसँग परामर्श गरी नयिमहरू बनाउन सकनेछ । २३. खारेजी: वदिशी वनिमिय सटही नयिन्त्रण ऐन, २०१७ खारेज गरिएको छ । २४. हाल भैरहेका इजाजतपत्रहरू: बैङ्कले अन्यथा आदेश नदएसम्म वदिशी वनिमिय सटही नयिन्त्रण ऐन, २०१७ अन्तर्गत दइएको इजाजतपत्रहरू अगावै खारेज गरिएकोमा बाहेक सोही इजाजतपत्र तोकिएको अवधको लागि सोही इजाजतपत्र तोकिएको शर्तमा या ऐनको दफा ३ अन्तर्गत दइएको माननेछ । २५. × ।